



COMUNE DI GHEDI

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.7 del 25/02/2021.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 art. 1 commi da 816 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 3) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 4) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone e verrà approvato con apposito regolamento comunale.
- 5) Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

ART. 2 - Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre 2019 pari a 18.655.abitanti.
- 2) Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile

ART. 3 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione permanente o temporanea, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono soggette ad autorizzazione o concessione del Comune anche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

- 3) Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ART. 4 - Soggetti passivi

- 1) Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 5 - Soggetto attivo

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Ghedi.
- 2) Il Comune di Ghedi ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio competente.
- 4) Nel caso di gestione in concessione il funzionario responsabile designato vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

ART. 6 - Modalità e criteri per la determinazione delle tariffe

- 1) Le tariffe devono essere approvate entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, o comunque entro i termini previsti dalle specifiche norme di legge. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 3) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie dell'occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

- b) superficie della diffusione di messaggi pubblicitari con arrotondamento, per eccesso, al metro quadrato per quelle inferiori e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione di suolo pubblico;
 - e) graduazione della diffusione di messaggi pubblicitari in base alla tipologia e allo sviluppo dimensionale;
 - f) graduazione in relazione alla diffusione di messaggi pubblicitari e alla occupazione di suolo pubblico temporanee o giornaliere
- 4) Il canone è commisurato all'occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero e dalla dimensioni del messaggio ivi contenuto, con arrotondamento, per eccesso, al metro quadrato per quelle inferiori e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio.
- 5) Al fini di garantire il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal presente canone il Comune applica, alla tariffa standard determinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dei coefficienti, estensivi o riduttivi secondo la varie casistiche. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento le tariffe sono quelle derivanti dall'applicazione della tariffa standard e dei coefficienti indicati nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento. E' facoltà della Giunta Comunale, per gli anni successivi, la modifica di tali coefficienti da adottarsi entro il termine di presentazione del bilancio di previsione di ogni anno: se non espressamente modificati, detti coefficienti, si intendono prorogati di anno in anno.
- 6) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
- 7) Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti nell'apposito atto di attuazione del presente regolamento. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

- 8) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n°160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 9) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
- 10) Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
- 11) Non è richiesto il pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico per somme inferiori ad € 15,00 altresì non è richiesto il pagamento del canone per l'installazione o diffusione di mezzi pubblicitari per somme inferiori ad € 3,00.

ART. 7 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni

- 1) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, esposte in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici è prevista una riduzione del 50%;
- 2) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Ghedi, è prevista una riduzione del 50%;
- 3) per le diffusioni pubblicitarie, diverse da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- 4) per le occupazioni temporanee realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- 5) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione del 50%;
- 6) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione del 50%;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, sempreché nel messaggio venga evidenziata la totale gratuità per l'iscrizione e la partecipazione.

Articolo 48 Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato in base alle seguenti modalità:

- a) Il committente interessato all'affissione richiede, al competente Ufficio, la disponibilità di spazi per il formato, la quantità, la data di inizio e la durata dei manifesti;
- b) rilevata la disponibilità il committente deve provvedere al contestuale versamento del canone dovuto, fermo restando che qualsivoglia precedente disponibilità data dall'Ufficio competente non è mai vincolante sino all'avvenuta conoscenza, da parte di quest'ultimo, del versamento effettuato;
- c) perfezionato il versamento l'utente provvede alla consegna, all'Ufficio competente, dei manifesti da affiggere con almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data di inizio: nell'eventualità di mancata consegna entro il predetto termine o comunque dopo la data di inizio stabilita, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione, fermo restando comunque la scadenza al giorno già precedentemente stabilito.
- d) l'accesso dell'utente, per la richiesta di disponibilità, il perfezionamento della commissione e la consegna dei manifesti, deve avvenire nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del competente Ufficio;

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio competente mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche o da altra motivata causa si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. Nell'eventualità di sopraggiunta mancanza di spazi disponibili per commissioni già perfezionate con il pagamento, questa viene comunicata al committente per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

6. Nel caso in cui il committente, prima della data stabilita per l'inizio, provveda ad annullare la commissione è comunque dovuto la metà del canone versato e per la differenza deve provvedere ad inoltrare istanza di rimborso.

7. La mancata consegna del materiale oltre la data di scadenza viene equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso il canone dovuto: non è ammesso lo spostamento dell'affissione e, nel caso, è dovuta la ripetizione del canone dovuto.

8. Il servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui è stato perfezionato il versamento o consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 39,00 per ciascuna commissione.

10. L'ufficio competente mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.
11. Non è prevista la possibilità per il committente prescegliere gli spazi sui quali verrà effettuata l'affissione: questa avverrà in modo causale nel rispetto delle scadenze di affissioni precedenti e verrà effettuata su impianti o strutture o altro supporto compatibili al formato dei manifesti. I manifesti del formato 70x100 vengono, di norma, esposti a gruppi di quattro o sei manifesti per posizione.
12. Eventuali contestazioni o lamentele sull'esecuzione dell'affissione debbono pervenire, previa nullità, entro la data di scadenza dell'affissione in corso.

Art.49 Modalità specifiche per il servizio affissioni di necrologi e similari

1. Le affissioni di necrologi, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari o ricorrenze varie inerenti il culto funebre vengono effettuate esclusivamente negli spazi ed impianti a ciò destinati.
2. La durata massima delle affissioni, di cui al precedente comma 1, è prevista in giorni tre, fermo restando che i necrologi e le partecipazioni possono, in caso di necessità motivata dalla mancanza di spazi utili, essere coperte a funerale avvenuto.
3. In via principale, di norma, vengono fatte salve le modalità di commissione, versamento del canone e consegna dei manifesti di cui al precedente articolo: rimane facoltà del Funzionario responsabile del servizio concordare, con le agenzie funebri territoriali, modalità diverse atte al miglioramento del servizio, in considerazione della particolarità dello stesso, fermo restando che l'inadempimento comporterà l'immediato ripristino dei criteri e delle modalità di cui al precedente articolo.
4. Il formato dei manifesti di necrologi, partecipazioni, ringraziamenti, anniversari e ricorrenze varie deve essere compatibile con gli spazi ad essi riservati.
5. Il quantitativo massimo per l'affissione di necrologi non può superare la disponibilità degli spazi liberi ad essi riservati.
6. Rimane facoltà del Funzionario responsabile non rendere il servizio nei giorni festivi o comunque di chiusura dell'Ufficio comunale preposto: in questo caso possono venire concordate modalità con le agenzie funebri per l'affissione diretta ed il computo del canone dovuto, con esclusione in quest'ultimo caso, della maggiorazione prevista dal presente regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 50 - Sanzioni e penalità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
2. L'omesso o il tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 51 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di :
 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - Imposta comunale sulla pubblicità
 - Diritti sulle pubbliche affissioni
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 52 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.